

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2744/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นายสุวัฒน์ เตยหอม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แม้จำเลยเพียงบางคน เป็นผู้รับเงินจากผู้เสียหาย จำเลยทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหาย ทุกคน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓, ๘๓ ให้จำเลยร่วมกันใช้เงินแก่ผู้เสียหายทั้ง ๒๑ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๐๐ บาท

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ เมื่อสืบพยานโจทก์เกือบเสร็จจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ขอลงอนคำให้การเดิมและขอให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓ วรรคแรก จำคุกคนละ ๔ ปี จำเลยรับสารภาพเมื่อสืบพยานโจทก์

จวนจะเสร็จมีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้ ๑ ใน ๔ ตามมาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ คนละ ๓ ปี และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓ วรรคแรก ให้จำคุก ๔ ปี และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหาย ๒๑ คน เป็นเงิน ๑๐๑,๔๐๐ บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าสำหรับทรัพย์สินที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดของจำเลยที่ ๑ ซึ่งโจทก์เรียกร้องแทนผู้เสียหายนั้น ตามฟ้องนายทองเหลือง ขำคม วางเงินมัดจำ ๑๔,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ อ้างว่านายทองเหลืองวางเงินกับจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ๑๐๑,๔๐๐ บาท ศาลฎีกาเห็นว่า แม้นายทองเหลืองพยานจำเลยที่ ๑ จะเบิกความว่าพยานเสียเงินค่าสมัคร ๑๔,๐๐๐ บาทให้กับจำเลยที่ ๒ ก็ตามเมื่อศาลฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ กระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ รับผิดชอบใช้เงินที่โจทก์เรียกร้องแทนผู้เสียหายคืนแก่ผู้เสียหายทุกคน

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายวิศิษฐ์ เสวกพันธ์
ศาลอุทธรณ์ - นายวิรุพห์ วิวัธวานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>